

1501144-71.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... à autoria, o réu confessou a prática do tráfico de drogas. Disse que, em virtude de dificuldades financeiras, aceitou que o seu conhecido Miguel deixasse os entorpecentes em sua casa em troca da quantia de R\$ 600,00 (seiscentos reais). O policial militar Bruno relatou ter recebido informações acerca do tráfico de substâncias sintéticas, tendo se dirigido ao local indicado. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1501144-71.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501144-71.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

- Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLÁVIO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1501144-71.2022.8.26.0548

Autos n.º 396/2022

Vistos etc.,

I - FLAVIO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS, vulgo "Alemão", qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e artigo 329 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 06 de abril de 2022, por volta das 10h30min, na Rua Dr. Luís Henrique Geovanete, nº 471, viela 16, Jardim Florence, nesta cidade e comarca de Campinas, mantinha em depósito, para consumo de terceiros, 300 (trezentos) micropontos da substância 25B-NBOH, com massa líquida de 5g, 24 (vinte e quatro) frascos contendo lança-perfume (cloroeto metileno/diclorometano), com 100ml cada e totalizando volume líquido de 2.400 mililitros, e 1 (um) galão contendo mais 45 litros de lança-perfume (cloroeto metileno/diclorometano), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, nesta mesma data, já nas dependências do 11º Distrito Policial de Campinas, o acusado opôs-se à execução de ato legal, mediante violência empregada em face dos policiais civis Bruno e Helton, competentes para executá-lo.

A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 11 de abril de 2022 (fls. 82/83).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 111) e apresentou resposta à acusação (fls. 103/106).

Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido, tendo sido designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 116/117).

Como medida de instrução criminal, em audiência anterior, em 26 de julho de 2022, foi ouvida uma testemunha de acusação e, em 24 de outubro de 2022, uma outra testemunha de acusação e o réu interrogado ao final (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 140 e 176).

Em debates, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação com a absolvição pelo delito de resistência (fls. 177/179). A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição ou o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa e, em tese alternativa, em caso de condenação, a aplicação da causa de diminuição máxima prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas (fls. 184/189).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 12, Guia de Depósito Judicial de fls. 97 e Laudo de Exame Químico-Toxicológico de fls. 98/100.

Quanto à autoria, o réu confessou a prática do tráfico de drogas. Disse que, em virtude de dificuldades financeiras, aceitou que o seu conhecido Miguel deixasse os entorpecentes em sua casa em troca da quantia de R\$ 600,00 (seiscentos reais).

O policial militar Bruno relatou ter recebido informações acerca do tráfico de substâncias sintéticas, tendo se dirigido ao local indicado. Ainda, a entrada na residência foi franqueada pela esposa do acusado, tendo ele, na sequência, chegado ao local e admitido a prática do tráfico. Acrescentou que houve a apreensão de dinheiro, bem como um galão contendo mais de 50 (cinquenta) litros de lança-perfume na área de serviço da entrada do imóvel e, em seu carro, porções de LSD. Por fim, já na delegacia de polícia, em uma das idas e vindas do acusado ao banheiro, ele tentou tomar para si a sua arma e empreender fuga através de um portão lateral; no entanto, sem êxito.

No mesmo sentido o depoimento do policial civil Helton que esclareceu que o acusado machucou as suas mãos durante a tentativa de fuga na delegacia de polícia.

Inicialmente, observo não constar dos autos qualquer informação que indique ter sido o réu coagido ou intimidado a confessar o tráfico de drogas. Ademais, a confissão ofertada se encontra em harmonia com os demais elementos probatórios e constitui componente seguro de convicção.

Neste sentido: "A confissão judicial isenta de vícios e coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade por outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JÚLIO FABBRINI MIRABETE, 'a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos'." (TJ-SP - Ap. nº 0042103-23.2010.8.26.0050 - Rel. Des. LAURO MENS DE MELLO - 8ª Câmara de Direito Criminal - j. 30/04/2015)

Ainda, a sua confissão foi corroborada pelos depoimentos dos policiais civis que foram coerentes e harmônicos ao descreverem as etapas que resultaram no flagrante do tráfico de drogas.

Portanto, não há razão para negar crédito às palavras dos agentes que efetuaram a prisão, que motivo algum teriam para incriminar indevidamente o réu.

Nesse sentido, entendimento do STJ: "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (STJ - Habeas Corpus 191288/SP - 5ª

Turma - Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento em 31/05/2011)

Ademais, a dinâmica observada pelos policiais é elemento apto a evidenciar que os entorpecentes apreendidos se destinavam à entrega ao consumo de terceiras pessoas, sobretudo em razão da apreensão de grande quantidade de lança-perfume e 25B-NBOH, substância similar ao conhecido alucinógeno LSD, e da localização da quantia de R\$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais) em dinheiro com o réu.

E como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas.

Ainda, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso em tela, a conduta realizada pelo réu foi a de "manter em depósito".

E não há que se falar em inexigibilidade de conduta diversa, por absoluta falta dos requisitos legais previstos no artigo 22 do Código Penal.

Por fim, como bem colocado pelo Ministério Público, quanto ao ilícito de resistência, é o caso de absolvição, já que não restou evidente que o acusado tenha empregado violência ou ameaça em face dos agentes e sim apenas tentado se livrar da prisão.

Desta forma, diante das provas apuradas neste processo, a condenação do réu apenas pelo delito de tráfico de drogas é de rigor.

Feita essa última observação, passo, agora, à dosagem da pena.

PENA. Considerando o teor do artigo 42 da Lei de Tóxicos, tendo em vista a apreensão de elevada quantidade de substâncias entorpecentes, 300 micropontos de 25B-NBOH, 24 frascos contendo no total 2.400 mililitros de lança-perfume e 1 galão contendo mais 45 litros desta mesma substância, a indicar que o tráfico era exercido em larga escala, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, a segregativa em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pena pecuniária de 583

(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do acusado que, em audiência, declarou ser lavador de carros e ajudante de mecânico (fls. 176). Muito embora reincidente (autos nº 0003191-68.2018.8.26.0084 da 3ª Vara Criminal do Foro Regional de Vila Mimosa e autos nº 0005280-85.2016.8.26.0229 da 2ª Vara Criminal de Hortolândia - fls.

46/49), compenso a circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão judicial. Neste sentido, inclusive, é a Tese n. 585 do STJ: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não".

Inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que o réu é reincidente e, ainda, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão do teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos. Ainda, ressalto que o reconhecimento da reincidência, como circunstância agravante que é, não obsta a sua apreciação como critério impeditivo à aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressa vedação legal da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons antecedentes. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: "A utilização da reincidência como agravante genérica e com o objetivo de afastar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não configura bis in idem, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, pois, desde que haja previsão legal específica, é possível a apreciação de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da dosimetria da pena, conferindo-lhe efeitos diversos.

Precedentes. A reincidência, específica ou não, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Precedentes."

(STJ - HC 391.985/SP - Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS - Quinta Turma - j.

27/06/2017).

III - Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para:

A) CONDENAR o acusado FLAVIO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS, qualificado nos autos (R.G. nº 71.648.109 - IIRGD - fls. 91), à pena segregativa de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 583 (quinhentos e

oitenta e três) dias-multa calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Reincidente, deverá iniciar o cumprimento da pena corporal no regime fechado (artigo 33, §2º, letra "b", c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Deve-se observar, contudo, que cabe ao juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Preso por este processo, não poderá apelar em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

B) ABSOLVÊ-LO da imputação de ter violado o disposto no artigo 329 do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro "Rol dos Culpados".

Decreto a perda da quantia apreendida com o acusado (R\$ 335,00 - trezentos e trinta e cinco reais - fls. 97) em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03), ressaltado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 17 de novembro de 2022.

PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA